



搜索您想了解的政策 / 资讯 / 服务

搜一下

首页

要闻动态

政务公开

政务服务

政民互动

走进盐亭

您当前的位置：首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 安全生产

西陵镇金三角宾馆“3.31”中毒和窒息一般事故调查报告

时间：2023-07-26 来源：盐亭县应急管理局 访问量：401

【字体：大 中 小】 分享到：



盐亭西陵金三角宾馆“3·31”一般中毒和窒息 事故调查报告

2023年3月30日19时至31日10时期间，盐亭县西陵镇金三角宾馆发生一起死亡2人一般事故，直接经济损失约210万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)相关规定，经盐亭县人民政府同意，成立了由县应急管理局、县公安局、县住建局、县总工会、西陵镇等单位相关同志组成的西陵镇“3·31”一般中毒和窒息事故调查组，同时聘请盐亭县中民燃气有限公司技术专家参与事故调查，邀请盐亭县检察院派员参加，向县纪委监委发函，邀请派员参加开展审查调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，调查组人员经过现场勘验、查阅资料、调查询问等方法，并依据第三方作出的死亡原因鉴定意见(4月14日，死者亲属委托成都蓉城司法鉴定中心尸检死亡原因，5月19日成都蓉城司法鉴定中心出具尸检鉴定意见，5月26日调查组收到死者亲属代理人送交的《司法鉴定意见书》)，死亡鉴定意见为：死亡原因符合一氧化碳中毒所致呼吸功能障碍死亡。调查组经综合研判，查明了事故发生的原因、经过和直接经济损失情况，分析认定了事故性质和责任，提出了对责任单位、责任人员的处理意见以及事故防范和整改措施建议。现将有关情况报告如下。

一、事故发生单位概况

(一) 事故发生单位基本情况

盐亭县高灯镇金三角宾馆(盐亭县高灯镇行政改革后更名为盐亭县西陵镇,以下简称金三角宾馆),营业执照载明,经营者:马勋凡,营业类型:个体工商户,经营组成形式:个人经营,经营范围:住宿服务,统一社会信用代码:92510723MA636Q9K5N,注册日期:2017年2月20日,营业期限:长期有效,登记机关:盐亭县食品药品监督管理局。

该宾馆特种行业经营许可证载明,许可证号:盐公特2017字第004号,企业名称:金三角宾馆,法定代表:马勋凡,企业类型:个体经营,经营范围:住宿,经营地址:盐亭县高灯镇螺祖路上段93号,发证机关:盐亭县公安局,发证日期:2017年2月7日。事故发生期间该宾馆承租经营者:马传华(女,汉族,身份证号:510723198611301208,户籍地:四川省盐亭县西陵镇联盟村5组27号)。

宾馆租赁的相关情况,宾馆房屋房东马勋付,该房屋大约修建于2012—2013年,用于自家居住。房屋修建好后,马勋付变更了房屋用途,用于经营住宿业(开办宾馆)。2017年2月,马勋付为自己家庭享受失地农民的相关优惠政策不受影响,在兄长马勋凡不知晓的情况下,以马勋凡的身份证办理了经营宾馆的营业执照(高灯镇金三角宾馆)和开办宾馆的特种经营许可证,宾馆的实际投资人和实际控制人为马勋付。2019年8月,马勋付将该宾馆转租给马传华经营,年租金9000元(大写玖仟元),并签订《宾馆租赁合同》,合同第五条约定“宾馆内部的装修及主要设备:1.乙方租赁甲方的宾馆不得改变内部设施及房间结构,

注意保持房间卫生，空调、热水器、电、气要随时检查；2. 乙方在经营时，要做好防火防盗工作，如发生火灾、伤亡等意外事故，由乙方负责全部司法、民事责任并承担赔偿。如乙方在经营宾馆期间未按相关法律法规操作，所引发的责任由乙方承担。”马传华 2023 年的租金已通过微信转账方式付清。2017 年 2 月至 2023 年 3 月，该宾馆一直未变更营业执照和特种经营许可证。

（二）事故相关单位情况

1. 盐亭县宏泰天然气有限责任公司（以下简称宏泰天然气公司），营业执照载明，公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：任文雄；注册资本：贰仟万元整；统一社会信用代码：91510723694824388A；公司成立日期：2009 年 9 月 27 日；营业期限：2009 年 9 月 27 日至长期；公司住所：盐亭县云溪镇先锋村十一社；经营范围：天然气供应，天然气管网维护、安装，燃气灶具销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；登记机关：盐亭县市场监督管理局；登记日期：2019 年 7 月 18 日。

公司具有燃气经营许可证，证书编号：川 201506080001G，许可证载明：根据《城镇燃气管理条例》（国务院令第 583 号）的有关规定，经审查，准许你企业从事本证所载明的燃气经营业务，特发此证。载明企业名称：盐亭县宏泰天然气有限责任公司，登记注册地址：盐亭县云溪镇先锋村十一社，法定代表人：任文雄，经营类别：管道燃气，经营区域：见副本，副本载明：许可经营区域为盐亭县域的金鸡场镇、高灯场镇（西陵场镇）、八角

场镇……，发证部门：绵阳市住房和城乡建设委员会，发证日期：2020年2月27日，有效期至2025年2月26日，证书由中华人民共和国住房和城乡建设部监制。

公司经营天然气业务是由其下属各个分公司分片区域，实施具体经营管理。

2. 盐亭县宏泰天然气有限责任公司世昌分公司(以下简称世昌分公司)，营业执照载明，公司统一社会信用代码：915107230739694962；公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；营业场所：盐亭县金鸡场镇；负责人：何桥；公司成立日期：2013年6月26日；营业期限：——(未载明)；经营范围：天然气供应，天然气管网维护、安装，燃气灶具销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)；登记机关：盐亭县食品药品和工商质监督管理局；登记日期：2017年12月22日。

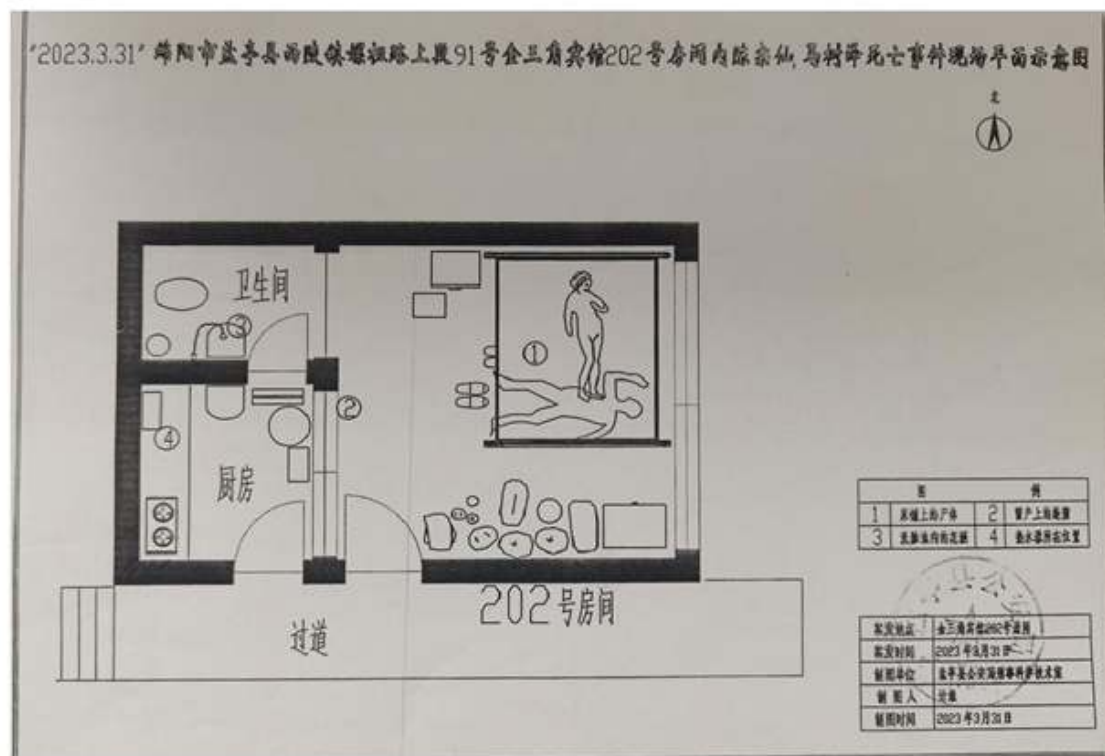
世昌分公司经营天然气使用的是宏泰天然气公司的燃气经营许可证，具体负责金鸡镇、西陵镇辖区天然气经营业务。

(三) 事故现场勘验情况

西陵镇金三角宾馆为自建房改建，所有权人为马勋付。根据公安局刑侦大队勘验，死者入住的202号房间，房间南北长334cm，东西宽290cm，房间大门为宽77cm、高189.5cm的红棕色铁质防盗门。房间的东北角有一头北脚南的双人床，该双人床上的床头处有一死者呈仰卧状，其嘴角处及枕头上均有呕吐物；双人床上的床尾处有另一死者呈俯卧状，其嘴角处有血性泡沫。房间西墙

有 196cmx70cm 的塑钢玻璃推拉窗户，该窗户有两扇，北侧窗户呈打开状态，窗户与窗框间有 1.5cm 的缝隙与厨房相通。南侧窗户紧闭。房间的东墙上有一窗户呈关闭状。房间的西北侧为卫生间，卫生间南北长 112cm，东西宽 198cm，有一个 170cm×195cm 塑钢玻璃推拉门与 202 号房间相通。

202 号房间西侧为厨房，该厨房南北长 197cm，东西宽 198cm；厨房门为宽 71cm，高 189cm 的金属边框的玻璃门，呈打开状；厨房有橱柜台面，紧靠南墙处有一燃气灶；厨房西墙与北墙 10cm 处悬挂着 35cmx13cmx59cm 的热水器，该热水器未安装排烟管道，底部连接有燃气管；距热水器顶部 30cm 为厨房木质吊顶，热水器上部吊顶有一个 11cmx9cm 的空洞，该吊顶与上层楼板间为全封闭空间；厨房东墙上有一窗户，窗户呈打开状，窗户与窗框间有 1.5cm 的缝隙与 202 号房间相通。



调查组技术组现场调查情况与公安机关现场勘验情况一致。

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过

马树泽夫妇二人于 2023 年 3 月 17 日从新疆回西陵镇后，在朋友马正勋所租房屋居住十余天后，因马正勋的房东对马树泽夫妇的居住提出意见，夫妇二人于 2023 年 3 月 30 日 19 时左右入住到西陵镇金三角宾馆 202 房间。3 月 31 日早上 10 时许，马正勋给马树泽打电话，但是始终未接通，于是来到金三角宾馆找马树泽夫妇，但到宾馆后敲门没有回应，便联系宾馆经营者马传华，此时马传华在镇卫生院输液，让马正勋将金三角宾馆 202 号房间门踹开，马正勋踹开门后发现马泽树夫妇躺在床上无反应，随即报警。

（二）事故救援情况

事故接警后，西陵派出所接警民警立即赶赴事故现场，并立即拨打“120”急救电话，120 医务人员到达现场后，经检查发现两人均无生命体征，当场宣布两人已死亡。

（三）事故善后情况

县委、县政府接到事故发生报告后，主要领导高度重视，立即安排县政府分管副县长彭三高带领县应急管理局、县住建局相关工作人员赶赴西陵镇，会同西陵镇政府相关领导以及高灯社区干部，查验现场，召开事故处置会商研判会议，提出事故处置工作建议，成立各项工作专班小组，开展事故善后处置。

随后西陵镇相关领导干部和派出所民警对现场开展走访调查；镇党委政府立即成立事件处置工作组，下设维稳等五个小组，

安排专人负责，积极配合事故调查组工作。该事故未发生次生事件和社会不良舆情，事故善后处置工作有力有序。

（四）事故应急救援评估

经评估，各相关部门接到事故报告后，及时赶赴现场，维护现场秩序，管控社会舆情，联系死者亲属开展事故善后处置，符合相关法律法规及事故处置工作的要求，未导致更大的财产损失和人员伤亡，没有引起不良社会影响。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）事故造成的人员伤亡情况

死者：马树泽，男，汉族，身份证号码：510723196303100990，户籍地四川省盐亭县西陵镇高凤村7组77号。

死者：陈宗仙，女，土家族，身份证号码：510723196608201047，户籍地四川省盐亭县西陵镇高凤村7组77号。

（二）事故直接经济损失情况

经评估，本次事故直接经济损失约为人民币210万余元。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

根据公安局刑事科学技术室对金三角宾馆的现场勘验，涉事宾馆202号房间与厨房相连，厨房空间狭小，厨房直排式燃气热水器无通风换气设施，相连墙体上部有玻璃推拉窗，窗户与窗框有1.5cm缝隙，同时202号房间房门紧闭；经法医初步尸检，两具尸体均未发现明显外伤，尸体尸斑呈樱桃红色，符合一氧化碳中毒征象，结合现场勘查及排除马树泽、陈宗仙两人他杀可能，疑似因厨房热水器排放一氧化碳导致中毒死亡。

成都蓉城司法鉴定中心对死者死因的鉴定意见：死亡原因符合一氧化碳中毒所致呼吸功能障碍死亡。

经综合分析研判，厨房热水器在使用过程中产生的一氧化碳气体从缝隙中流进 202 号房间，导致马树泽、陈宗仙吸入过量一氧化碳中毒致呼吸功能障碍，是此次事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1. 金三角宾馆，实际控制人马勋付出租宾馆，在《宾馆租赁合同》中要求马传华不得改变内部设施及房间结构，并约定马传华“在经营时，要做好防火防盗工作，如发生火灾、伤亡等意外事故，由乙方负责全部司法、民事责任并承担赔偿责任”，但马勋付应当依法对宾馆经营场所实施安全监管，且马勋付未对宾馆实施安全管理，未进行安全隐患排查及整改，只负责收取租金。承租人马传华视力残疾，系文盲，不具有经营宾馆所具备的安全知识，没有发现直排式燃气热水器安装位置不当的安全隐患。

2. 宏泰天然气公司，安全管理混乱。公司内部没有组织机构和职责分工，对下属分公司管理不到位。世昌分公司 2022 年 3 月 8 日安全检查不到位，检查金三角宾馆问题清单是“燃气热水器有烟道、热水器烟道没有伸出户外”，实际情况是厨房热水器未安装烟道，宏泰天然气公司安全隐患排查工作不落实，对安全隐患督促整改不力，公司安全教育培训不到位。

（三）事故性质

根据成都蓉城司法鉴定中心对死者尸检形成的报告结论；并通过现场勘查、调查询问和查阅资料以及分析论证，事故调查组一致认定该起中毒和窒息事故是一起一般生产安全责任事故。

五、调查发现的其他问题

事故调查发现其他问题已按相关规定移交处理。

六、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

1. 金三角宾馆，安全管理不到位，未履行企业安全主体责任，对该起事故发生负有直接责任，建议由发证机关吊销其相关证照，责令停止经营，由盐亭县应急管理局依法给予行政处罚。

2. 宏泰天然气公司，安全管理不到位，未认真落实《四川省燃气管理条例》对燃气经营企业的要求，对事故发生负有管理责任，由盐亭县应急管理局依法给予行政处罚。

3. 马勋付，金三角宾馆房东，金三角宾馆的实际投资人和实际控制人，将不具备安全生产条件的生产经营场所出租给他人生产经营，对该起事故发生负直接责任，建议由盐亭县应急管理局依法给予行政处罚。

4. 马传华，金三角宾馆承租人，不具备从事经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，对该起事故发生负有直接责任，建议由盐亭县应急管理局依法给予行政处罚。

5. 马勋凡，金三角宾馆注册经营人，对金三角宾馆使用其身份注册经营不知晓，长期在广州务工生活，建议不予追究。

6. 任文雄，宏泰天然气公司法定代表人，实施本单位安全生产教育和培训计划落实不到位，未督促检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有管理责任，建议由盐亭县应急管理局依法给予行政处罚。

7. 任宗武，宏泰天然气公司安全员，安全检查不到位。未认真开展安全生产教育和培训，未检查本单位的安全生产状况，未

及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议，未督促落实本单位安全生产整改措施，对事故发生负有管理责任，建议由盐亭县应急管理局依法给予行政处罚。

8. 何桥，世昌分公司负责人，安全管理不到位，未督促落实安全隐患整改，未认真开展安全生产教育和培训情况，对事故发生负有管理责任，建议由宏泰天然气公司给予处理，并将处理结果报县住建局。

七、事故防范和整改措施建议

（一）持续开展燃气整治回头看，做好服务业燃气安全监管工作

严格落实企业安全生产主体责任，有效防范化解安全风险。全县住宿业企业应深刻汲取教训，举一反三，及时整改燃气热水器安装在楼梯间、洗浴间等密闭空间的安全隐患，全面检查燃气热水器烟道烟管是否安装到室外，住宿房间是否有对外换气窗户或通道，消防安全是否合规合格等问题，并由企业所在地政府督促整改到位。

（二）县级有关部门和乡镇要落实“三管三必须”要求，做好属地和行业领域的安全监管

西陵镇要进一步强化党政领导责任，坚持党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责，把安全生产工作与经济社会发展同部署、同考核、同推进。

县住建部门和县商务部门要按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“谁主管谁负责”的原则，制定实施方案，明确监管对象，落实监管责任，细化监管

措施。商务部门尤其要加强对限下服务业（包括宾馆）的安全管理，要拿出务实举措，健全完善安全生权力清单和责任清单，将安全生产责任落实到具体分管领导、各股室和各企业负责人。做到既要防大隐患、遏大事故，又要查小隐患，不发生事故。

（三）严查安全风险隐患

全县各级各部门和乡镇（街道）要举一反三，聚焦道路交通、建筑施工、城镇燃气、危险化学品、非煤矿山、森林防火、地质灾害、消防等重点行业领域，开展大排查、大整治，将事故隐患消除在早、化解在小、防范在前。

附：事故调查组成员审核签字表

西陵镇“3·31”一般中毒和窒息事故调查组

2023年6月19日

西陵镇“3·31”一般中毒和窒息事故调查组事故调查组成员

审核签字表

会议签到册

会议名称	西陵镇“3·31”一般中毒和窒息事故调查报告审定讨论会			
时间	2023年6月17日	地点	县应急局二楼会议室	
姓名	单位	职务	讨论意见	签字
谭兵	县应急管理局	局长	同意	谭兵
杜明	县应急管理局	副局长	同意	杜明
任安瑞	县应急管理局	一级主任科员	同意	任安瑞
黄映强	县总工会	副主席	同意	黄映强
李蒙	县公安局	治安大队副大队长	同意	李蒙
李福玉	县住建局	副局长	同意	李福玉
黄成	西陵镇	纪委书记	同意	黄成
杨帅	县检察院	第一检察部一级检察官	同意	杨帅
赵宏	县纪委监委派驻住建局纪检组	组长	同意	赵宏
汤海	县应急管理局	安全生产综合协调股股长	同意	汤海
司丽娟	县应急管理局	综合行政执法大队干部	同意	司丽娟
仲徐东	县应急管理局	综合行政执法大队干部	同意	仲徐东
陈本忠	盐亭中民燃气有限公司	总经理助理	同意	陈本忠
胥燕	盐亭中民燃气有限公司	部门经理	同意	胥燕
缺席（迟到）单位（人员）				



扫一扫在手机打开当前页

中央、省、市政府网站

▼ 省内各地市州政府网站



市内各县市区政府网站

▼ 县内其他部门网站



主办单位：盐亭县人民政府办公室

承办单位：盐亭县融媒体中心

网站地图

电话：0816-7121411

地址：盐亭县指南新区广电大楼五楼

政府网站标识码：5107230049

蜀ICP备19013737号-1

川公网安备51072302110048号